

1502008-86.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... no entanto, que o reconhecimento do tráfico privilegiado retira a hediondez comparada do delito, entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (artigo 33, parágrafo 4º) não é crime equiparado a hediondo". A tese foi firmada pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do Tema 600 dos recursos repetitivos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502008-86.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 21006750/2290378 - 02º

D.P. SOROCABA, 3298/21/607 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

GILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque em 24 de outubro de 2021, por volta de 16h40min, na rua Canadá, altura do numeral 61, Vila Barcelona, em Sorocaba/SP, guardava e trazia consigo drogas, para fins de entrega e consumo de terceiros, consistentes em 52,95g (cinquenta e dois gramas e noventa e cinco centigramas) de "cocaína" acondicionados em 243 (duzentos e quarenta e três) microtubos plásticos, substância que determina dependência física e psíquica. Notificado (fl. 93), Gilson apresentou defesa preliminar (fl. 97). A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fl. 98) e o réu citado (fl. 116).

Em audiência online por vídeo conferência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma da defesa e o réu interrogado (fls. 119/120 e 138).

Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal para condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 142/145). O Defensor postulou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal, regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de

direitos (fls. 149/156).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/07) auto de exibição e apreensão (fl. 08), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/87), laudo em peça relacionada com entorpecente (fls. 88/91) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa.

Os policiais militares Cleverton Lourenço e Miguel Araújo Del Castilho patrulhavam a região, local conhecido pela incidência de tráfico de drogas e avistaram o réu que, em atitude suspeita, se mostrou nervoso ao vê-los. Foi acompanhado, abordado e passou por revista pessoal. Gilson levava em suas roupas íntimas uma embalagem que continha 243 (duzentos e quarenta e três) microtubos com substância branca, análoga à cocaína e uma folha com anotações. Seguiram com o acusado até sua residência, deram ciência dos fatos à genitora e pediram os documentos do flagrado. Informaram que as anotações constantes da folha apreendida tinham aparente relação com o comércio de entorpecentes e que o réu admitiu a traficância. Acrescentaram que denúncias anteriores apontavam Gilson como traficante, todavia, revistado em outras oportunidades, nada de ilícito foi localizado. Naquela data apenas o réu foi abordado e não havia mais entorpecente nas proximidades. Não revistaram a residência de Gilson.

Magali Lopes Martins de Oliveira, mãe de acusado, disse que uma semana antes dos fatos, seu filho foi abordado e ameaçado por policiais. Não soube informar quais seriam os agentes, mas se recorda que um deles era moreno. Naquela data os policiais disseram que Gilson estava com drogas, mas afirmou que ele saíra para comprar em um bar. Contou que o filho trabalha com o pai, no ramo de pintura e nunca respondeu a processo crime, não tinha envolvimento com venda de drogas e é usuário de entorpecentes.

Gilson Martins de Oliveira Junior negou a prática delitiva. Alegou que na data dos fatos foi algemado e levado até a Delegacia. Disse que no interior da viatura os policiais tiraram de uma bolsa, dois sacos de cocaína e uma folha de papel na qual fizeram algumas anotações e, na sequência, o conduziram ao Distrito Policial. Afirmou conhecer os agentes de vista. Em outra oportunidade foi abordado, não possuía nada ilícito e se recusou a dar informações sobre as pessoas que vendiam drogas naquela rua, por essa razão, levou um tapa no rosto e foi ameaçado de prisão futura. Disse que nunca foi preso, trabalhava com pintura e recebia cerca de R\$ 100,00 (cem) reais por dia.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Gilson negou a mercancia e atribuiu aos policiais posse da droga, cujas porções foram separadas no interior da viatura. Disse que as anotações na folha de papel apreendida são de autoria dos agentes, tudo para justificar sua prisão. Seus relatos não convencem, pois, totalmente dissociados do conjunto probatório. Ofertou declarações pueris, insubsistentes e não apresentou razão plausível para a apreensão e apresentação daquilo que negou possuir.

Em contrapartida, os policiais militares foram coesos e claros em seus relatos. Merecem guarida as versões apresentadas e nada se produziu no sentido de que tivessem interesse particular ou que pretendessem prejudicar o acusado de forma gratuita. Antes, relataram abordagem anterior, sem prisão, pois nada ilícito localizaram.

Magali, mãe do réu, não presenciou a prisão de modo que nada pode esclarecer nesse sentido. No mais, relatou abordagem anterior do filho e a ameaça sofrida, por parte de policiais. Disse que Gilson é usuário e não tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, tenho que suas declarações devem ser tomadas com cautela. O laço consanguíneo que os une é forte, assim, compreensível a tendência dela em minimizar o comportamento do filho.

A quantidade e natureza das drogas, incomuns aos meros usuários, a maneira como acondicionada e as circunstâncias em que foram apreendidas, aliadas ao encontro de apontamentos próprios da traficância apontam para o destino, venda. O laudo

pericial juntado às folhas 8/875, atestam o poder lesivo das substâncias. Comprovada a materialidade e indubitosa a autoria, certa a condenação pelo tráfico de drogas, passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59, do Código Penal observo que o réu é primário, sem qualquer antecedente de modo que estabeleço a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor.

Hão há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, e reduzo a reprimenda em 1/2 (metade), fração justificada pela natureza do entorpecente, cocaína, de maior poder lesivo e pela quantidade, não desprezível, assim finalizo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 dias-multa de menor valor.

Pelas mesmas razões, o regime inicial, será o semiaberto em consonância ao artigo 33, §3º, do Código Penal, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade objetiva da conduta em exame, que reclama reação proporcional e seguramente eficaz. Inviável a conversão da pena em restritiva de direitos, uma vez que a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal.

De se distinguir, no entanto, que o reconhecimento do tráfico privilegiado retira a hediondez comparada do delito, entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (artigo 33, parágrafo 4º) não é crime equiparado a hediondo". A tese foi firmada pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do Tema 600 dos recursos repetitivos (revisão de tese) e gerou o cancelamento da Súmula 512 do STJ.

Vejam os:

[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosas." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. (Pet 11796 DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Nessa senda, temos que o réu, preso em 24 de outubro de 2021, já cumpriu, nesta data, o lapso temporal necessário à readaptação de regime para o aberto. (Artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal).

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Defiro ao réu o direito de responder a eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno GILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, R.G nº 44567028, SSP/SP, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de

reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa de menor valor, como incurso no 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.
Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.
Custas na forma da Lei.
P.I.C.

Sorocaba, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA